
RECHTSANWÄLTIN CHARLOTTE WANDELMOSER

Kantstraße 91 | 10627 Berlin-Charlottenburg | Tel.: +49 30 3150 88-0 | c.wandelmoser@ra-wandelmoser.de

Az.: CW-2026-SALALTBAR

Mandant: Salaltbar UG (haftungsbeschränkt)

Betreff: INTERNER VERMERK — NICHT MANDANTENAKT

INTERNER VERMERK — NICHT MANDANTENAKT

Datum: 28. April 2026 | Erstgespräch Çelebi-Drebenstedt — Bewertung + Strategie

1. Ersteindruck und Mandatsfähigkeit

Der Mandant ist kaufmännisch überfordert — typischer Quereinsteiger aus dem IT-Bereich ohne betriebswirtschaftliche Ausbildung. Keine strukturierte Buchführung im engeren Sinne. Keine Liquiditätsplanung vorhanden. Kontoauszüge in Papierform, unsortiert. Keine Kenntnis der Rücklagenpflicht nach § 5a Abs. 3 GmbHG bei UG. Keine 24-Monats-Planung. Erkennt die Schwere der Situation nicht vollständig.

2. Rechtliche Erstbewertung

§ 1 StaRUG:

Gilt auch für UG-Geschäftsführer. Früherkennungspflicht wurde flagrant verletzt — kein Überwachungssystem, keine 24-Monats-Planung. Persönliches Haftungsrisiko nach §§ 43 GmbHG, 15b InsO.

§ 15a InsO:

Dreiwochen-Frist. Zahlungsunfähigkeit muss geprüft werden. Kassenstand EUR 3.400, Verbindlichkeiten fällig (ca. EUR 43.300) — dies ist klassische Zahlungsunfähigkeit nach § 17 InsO, wenn mehr als 90 % der Verbindlichkeiten nicht bezahlbar sind. Zu klären: Stundungen, Zahlungsvereinbarungen, Liquidierungsmöglichkeiten.

StaRUG-Plan?

Unwahrscheinlich. Zu wenige Gläubiger im 'Plan'-Sinne. Kosten des StaRUG-Verfahrens (Anwalts-, Gerichtskosten) übersteigen voraussichtlich den Nutzen. Eher: außergerichtliche Einigung oder Kleininsolvenzverfahren. Verweis an Reher Wennstedt nur wenn signifikant mehr Mittel gefunden werden.

3. Honorar-Entscheidung

Pro bono?? Nein. Fester Stundensatz EUR 280 netto bleibt. ABER: Ratenzahlung angeboten — EUR 100/Woche ab Gesprächstag. Grundsätzlich: soziale Fälle sind schön aber ich muss auch meine Büromiete zahlen. Mal sehen wie es läuft. Nächster Schritt: § 102-Warnschreiben + Drei-Wochen-Frist-Memo.
